

刑法
No.366

共通問題 R5-8

(配点：3)

月 日

月 日

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。甲は、これらの事実を認識した上で、その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。この場合、建物Aに延焼しなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2. 甲は、Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、Vとその家族が1泊2日の旅行中で不在であり、甲がそのことを認識して放火したのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
3. 甲は、妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え、壁に掛けられたカレンダーに火をつけた。この場合、上記カレンダーが焼損した時点で、これに気付いた妻に火を消し止められ、他に燃え移らなかったのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
4. 甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
5. 甲は、Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、同押し入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、他に燃え移る前に消し止められた。この場合、上記家屋の効用を失うに至っていなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。

No366 共通R5-8	放火の罪 3、4（順不同）	正答率 86%
-----------------	------------------	------------

1 誤っている

最決平元.7.14（百選Ⅱ83事件）は、複数の建造物が長い廊下でつながり、その一部が宿直員等の就寝する社務所等であった平安神宮の社殿に、被告人が夜間放火したという事案において、建造物の現住性を肯定し、現住建造物放火罪の成立を認めている。その理由として、判例は、「右社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたものと認められる。そうすると、右社殿は、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が1個の現住建造物であつたと認めるのが相当である」ということを挙げている。本記述を見ると、建物Aと建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造になっていたことから、物理的・機能的に見て、1個の現住建造物であつたと認められ得る。そうすると、建物Bに放火してこれを焼損させれば、建物Aに延焼しなくとも、1個の現住建造物を焼損させたことになるため、甲には現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立し得る。

2 誤っている

最決平9.10.21（百選Ⅱ84事件）は、「本件家屋は、本件犯行時においても、……改正前の刑法108条にいう『現二人ノ住居ニ使用』する建造物に当たると認めるのが相当であるから、これと同旨の見解に基づき現住建造物等放火罪の成立を認めた原判決の判断は正当である」としている。その理由として、判例は、「本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、……旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる」ということを挙げている。本記述においては、Vら家族が1泊2日の旅行で不在にしていたとしても、本記述の家屋にはなお現住性が認められ得るため、甲には現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立し得る。

3 正しい

最判昭25.12.14は、被告人が家屋を焼損させようとしたところ、布団と畳を焼損させたにとどまったという事案において、「判示布団は勿論判示畳のごときは未だ家屋と一体となつてこれを構成する建造物の一部といえない」として、そのような場合には放火未遂にとどまるとしている。その理由として、判例は、「建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更にこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである」ということを挙げている。本記述においては、カレンダーが毀損しなければ取り外せないものとはいえないことから、これを焼損したとしても、未だ建造物を焼損したことにはならないため、甲には現住建造物等放火未遂罪（112条、108条）が成立するにとどまる。

4 正しい

最判昭32.6.21は、「108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、犯人しかいない建造物への放火は、他人の住居や現在建造物への放火と比べて、人の生命・身体に対する危険が小さいため、重く処罰する必要がないということを挙げている。本記述においては、甲に現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立することはない。なお、非現住建造物等放火既遂罪（109条1項、115条）の成立は考えられる。

5 誤っている

最判昭25.5.25（百選Ⅱ81事件）は、被告人の放火によって火が媒介物を離れ、押し入れの床板等に燃え移り、独立して燃焼する程度に達したことが明らかであるから、これによって人の現住する建造物を焼損したといえ、現住建造物等放火既遂罪の成立が認められるとしている。放火罪の既遂時期について、判例は一貫して独立燃焼説に立っており、「焼損」を、火が放火の媒介物を離れて客体に燃え移り、独立して燃焼を継続する状態に達したと定義している。また、客体が独立燃焼の程度に至れば足り、客体の主要部分の毀損、効用の喪失等までは必要ではないともしている（大判大7.3.15）。本記述においては、甲の放火により、本件家屋の効用が失われていなくとも、押し入れの床板が独立して燃焼するに至っていることから、「焼損した」といえるため、甲には現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立し得る。

以上により、正しい記述は3と4であり、したがって、正解は肢3と肢4（順不同）となる。